قرار وزاري رقم 141/1/2/1152

صادر بتاريخ 2026/04/16م.
الموافق فيه 28 شوال 1447هـ.

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

يلغي
القرار الوزاري رقم 2016/39 تاريخ 2016/6/09م.
والقرار الوزاري رقم 2021/124 تاريخ 2021/08/15م.

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 2020/91 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/69،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/39،

وإلى القرار الوزاري رقم 2021/124 بشأن إضافة تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى- العمل بأحكام اللائحة المرفقة*

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، المرفقة.

المادة 2- توفيق الأوضاع*

يجب على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة السياحية في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها، خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة 3- الإلغاءات*

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة والقرار الوزاري رقم 2021/124 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة 4- النشر والنفاذ*

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 1447/10/28هـ.
الموافق: 2026/04/16م.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

إبراهيم بن سعيد البوسعيدي

وزير التراث والسياحة

نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 1645 تاريخ 2026/04/26م.، ص 16.

اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى- تعاريف*

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون السياحة، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – القانون:

قانون السياحة.

2 – سياحة المغامرات:

مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.

3- سياحة الأعمال:

السياحة بغرض حضور المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية والإقليمية والمشاركة في برامج الحوافز التي تنظمها الشركات والمؤسسات لعملائها أو موظفيها.

4- الإرشاد السياحي:

نشاط سياحي يعنى بتقديم المعلومات التاريخية والطبيعية والتراثية والثقافية للسياح في المواقع السياحية.

5- فرقة تقديم الفن الراقي:

فرقة تقوم بأداء فن موسيقي أو غنائي أو أداء فلكلوري كخدمة ترفيهية.

6- الدليل:

وثيقة تصدرها الوزارة، تتضمن القواعد والإجراءات والنماذج والاشتراطات الفنية والتنظيمية ذات الصلة بالخدمات المقدمة من الوزارة.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 2- سجل النشاط السياحي*

تعد الوزارة سجلا لكل نشاط سياحي يتضمن كافة المستندات والبيانات والمخاطبات والتراخيص والمخالفات المتعلقة بالنشاط السياحي.

وفي جميع الأحوال، يجوز لذوي الشأن الاطلاع على المستندات والبيانات الواردة في السجل والمتعلقة بالمرخص له.

المادة 3- الترخيص*

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط سياحي، أو تشغيل وإدارة المنشآت السياحية والفندقية، أو إنشاء فروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

الفصل الثاني

التراخيص

المادة 4- التراخيص التي تصدرها الوزارة*

تصدر الوزارة التراخيص الآتية:

1 – ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية.

2 – ترخيص مكاتب السفر والسياحة وفروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية.

3 – ترخيص الإرشاد السياحي.

4 – ترخيص سياحة المغامرات.

5 – ترخيص فرق تقديم الفن الراقي في المنشآت السياحية والفندقية.

6 – ترخيص سياحة الأعمال.

المادة 5- تقديم طلب الحصول على الترخيص*

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

المادة 6- طلب البيانات والمستندات من المرخص له*

يجوز للوزارة طلب استيفاء ما تراه ضروريا من البيانات والمستندات من المرخص له، على أن تكون مرتبطة بالترخيص المطلوب.

المادة 7- دراسة طلب الترخيص والبت فيه*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب قبولا له.

المادة 8- رسوم إصدار وتجديد الترخيص*

تحدد رسوم إصدار وتجديد الترخيص على النحو المبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

المادة 9- مدة الترخيص وتجديده*

يكون الترخيص وفقا للمدد المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى مماثلة وفقا لذات شروط وإجراءات الترخيص، على أن يقدم طلب التجديد قبل (60) ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد يتم فرض غرامة تأخير مقدارها (10%) عشرة في المائة من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء مدة الترخيص مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل.

المادة 10- التقيد بالتعاميم والتعليمات*

يجب على المرخص له التقيد بالتعاميم والتعليمات التي تصدرها الوزارة بما يتوافق مع أحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة 11- تعديل بيانات الترخيص*

لا يجوز للمرخص له تعديل بيانات الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

المادة 12- التصرف في الترخيص*

لا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص الصادر له أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، ويكون المرخص له مسؤولا عن الترخيص إلى أن يتم إصدار ترخيص سياحي جديد للمتصرف إليه بذات شروط وإجراءات الترخيص.

المادة 13- تقديم طلب التصرف أو التنازل عن الترخيص*

يقدم طلب التصرف أو التنازل عن الترخيص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

وتتولى الوزارة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء الطلب كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 14 - شروط التصرف في الترخيص أو التنازل عنه*

يشترط للتصرف في الترخيص أو التنازل عنه الآتي:

1 – أن يكون الترخيص ساري المفعول.

2 – ألا يكون الترخيص موقوفا.

المادة 15 - وفاة المرخص له*

في حال وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية الترخيص إخطار الوزارة بأسماء من ينوب عنهم قانونا، وذلك خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

ويكون من ينوب عمن آلت إليهم ملكية الترخيص مسؤولا عنه، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الإخطار إلى شخص مستوف لشروط الترخيص، وفي حال مضي تلك المدة دون نقل الترخيص يعتبر الترخيص ملغى.

الفرع الأول

ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية

المادة 16 - طلب الموافقة المبدئية لإقامة منشأة سياحية أو فندقية*

يقدم طلب الموافقة المبدئية لإقامة منشأة سياحية أو فندقية على النموذج المعد لذلك، ولا يجوز لمقدم الطلب البدء في مزاولة أي نشاط سياحي بمجرد حصوله على الموافقة المبدئية.

المادة 17 - شروط منح موافقة مبدئية لإقامة منشأة سياحية أو فندقية*

يشترط لمنح موافقة مبدئية لإقامة منشأة سياحية أو فندقية، الآتي:

1- أن تكون الأرض محل طلب الترخيص ذات استعمال سكني تجاري أو تجاري أو سياحي لإقامة الفنادق والشقق الفندقية والمخيمات، واستعمال زراعي لإقامة النزل الخضراء، واستعمال سكني لإقامة النزل التراثية، ونزل الضيافة، واستعمال سكني أو سكني تجاري أو تجاري أو سياحي لإقامة بيوت الضيافة في المجمعات السياحية المتكاملة.

2- أن يكون الرسم المساحي للأرض معتمدا من الجهة المختصة.

3- سداد الرسم المقرر، ويكون غير قابل للاسترداد.

المادة 18 - دراسة طلب الموافقة المبدئية والبت فيه*

تتولى الوزارة دراسة طلب الموافقة المبدئية المشار إليه في المادة (17) من هذه اللائحة، والبت فيه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة وفي حال عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب يعد الطلب

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

ملغى، وإذا تم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة، يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد الخرائط والمخططات الفنية للمنشأة على النحو المبين في الدليل، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ الموافقة.

وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا.

المادة 19- تصنيف المنشآت السياحية والفندقية*

تصنف المنشآت السياحية والفندقية إلى مستويات على النحو المبين في الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.

المادة 20- طلب إعادة تصنيف المنشأة الفندقية*

يجوز للمنشأة الفندقية تقديم طلب إعادة تصنيفها وفقا للنموذج المعد لذلك، وبعد سداد الرسم المقرر.

وتتولى الوزارة دراسة الطلب والبت فيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له.

المادة 21- ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية*

يشترط لمنح ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية تقديم طلب على النموذج المعد لذلك مرفقا به شهادة تصنيف المنشأة معتمدة من الوزارة، وسداد الرسم المقرر.

المادة 22- الالتزام بالخرائط والاشتراطات المعتمدة من الوزارة*

يجب على المنشأة الفندقية الالتزام بالخرائط والاشتراطات المعتمدة من الوزارة والجهات المختصة، ولا يجوز إجراء أي تعديل على المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

المادة 23- التزامات المنشآت السياحية والفندقية*

يجب على المنشآت السياحية والفندقية الالتزام بالآتي:

1 – تعيين مدير مسؤول عنها.

2 – وضع الترخيص ولوحة التصنيف في مكان ظاهر في المنشأة.

3 – وضع التصنيف على كافة المطبوعات والمنشورات الورقية والإلكترونية الخاصة بالمنشأة.

4 – القيام بالربط الإلكتروني مع الوزارة وشرطة عمان السلطانية والجهات المختصة.

5 – تقديم إقرار سنوي يتضمن بيانات مفصلة لكل الأشهر عن المبالغ السنوية الخاضعة للرسوم السياحية ومقدار الرسم المستحق عنها، وما تم تحصيله منها من عدمه، على أن يعتمد

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

الإقرار المذكور من المدير المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه مصادقا عليه من مدقق الحسابات المرخص له والمعين لدى المنشأة، وفي جميع الأحوال يجب تقديم هذا الإقرار عن كل سنة مالية منتهية للمنشأة في موعد لا يتجاوز (3) ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية التالية.

6 – تعيين مدقق حسابات خارجي من المكاتب المعتمدة من قبل الجهة المختصة، لتدقيق الحسابات والقوائم المالية للمنشأة، على أن يتم تقديم تلك الحسابات والقوائم للوزارة مرة واحدة كل عام، في موعد لا يتجاوز (2) شهرين من بدء السنة المالية التالية.

المادة 24- الحالات التي تعد فيها المطاعم والمقاهي منشآت سياحية مصنفة*

تعد المطاعم والمقاهي منشآت سياحية مصنفة في الحالات الآتية:

1 – إذا وقعت في مناطق ومواقع سياحية.

2 – إذا وقعت في أراض حكومية سياحية.

3 – إذا كانت ضمن المنشأة الفندقية.

4 – إذا كانت تدار من خلال عقود حق الامتياز التجاري.

ويجوز للمطاعم والمقاهي في غير الحالات المشار إليها، التقدم بطلب إلى الوزارة للتصنيف كمنشأة سياحية.

المادة 25- الحصول على شهادة التصنيف السياحي*

يجب على المطاعم والمقاهي المشار إليها في المادة (24) من هذه اللائحة الحصول على شهادة التصنيف السياحي، شريطة تقديم طلب إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وما يفيد سداد الرسم المقرر.

المادة 26- دراسة طلب الحصول على شهادة التصنيف السياحي والبت فيه*

تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على شهادة التصنيف السياحي والبت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

المادة 27- مدة شهادة التصنيف السياحي*

تصدر شهادة التصنيف السياحي لمدة (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل (60) ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتهاء، وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 28- البيانات والخطط التي يجب تزويد الوزارة بها*

يجب على الوحدات الحكومية المعنية، والمنشآت السياحية والفندقية المرخص لها وفروعها، أو أي جهة أخرى عاملة في قطاع السياحة، الالتزام بتزويد الوزارة بالآتي:

1- خطط التوظيف وفقا للمعايير والاشتراطات التي تقرها الوزارة، بعد موافقة وزارة العمل.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

2 – بيانات العاملين لديها وفقا للاستمارة المعدة من قبل الوزارة.

3– البيانات الإحصائية السياحية والتقارير الدورية وفقا لما تحدده الوزارة وعلى الأخص الآتي:

أ – عدد النزلاء وجنسياتهم.

ب – الإيرادات.

ج – عدد العاملين وبياناتهم.

د – عدد ليالي الإقامة، وأسعار الغرف، ونسبة إشغالها.

المادة 29– تحصيل المنشآت السياحية والفندقية الرسوم من عملائها*

تحصل المنشآت السياحية والفندقية من عملائها رسوما من إجمالي السعر الذي يلزم به العميل، وذلك على النحو الآتي:

1 – رسوم سياحية (4%) أربعة في المائة عن كافة المرافق في المنشأة السياحية والفندقية.

2– رسوم خدمة (8%) ثمانية في المائة مقابل الخدمات التي تقدمها المنشأة السياحية والفندقية ويتم توزيعها على العاملين في المنشآت السياحية والفندقية نقدا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدليل على أن تقوم المنشأة بموافاة الوزارة ببيان تفصيلي بذلك.

المادة 30– توريد بعض الرسوم الى الوزارة*

تقوم المنشآت السياحية والفندقية بتوريد الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من المادة (29) من هذه اللائحة إلى الوزارة بشكل ربع سنوي، ويكون التوريد مصحوبا بكشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة الإيرادات الشهرية للمنشأة السياحية والفندقية ومقدار الرسم، ويجب أن يكون الكشف المرفق في الربع الأخير من السنة المالية متضمنا بيان مقدار الرسم الذي تم توريده خلال العام على أن تكون جميع الكشوف معتمدة من مدقق الحسابات الخارجي المعين من قبل المنشأة.

الفرع الثاني

ترخيص مكاتب السفر والسياحة وفروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية

المادة 31– الترخيص لمكاتب السفر والسياحة*

يجوز الترخيص لمكاتب السفر والسياحة لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية، وفقا للضوابط المنصوص عليها في الدليل:

1 – تنظيم رحلات سياحية للأفواج أو الأفراد داخل سلطنة عمان أو خارجها وفقا لبرامج تشمل النقل أو الحجز في المنشآت السياحية والفندقية، وما يتصل بذلك من خدمات.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

2 – بيع أو صرف أو استبدال تذاكر السفر.

3 – مباشرة أعمال الوكالة والتمثيل التجاري عن شركات الطيران والملاحة البحرية والنقل البري للسياح.

4 – توفير وسائل نقل السياح.

5– القيام بخدمات خاصة للسياح، كالحصول على تأشيرات الدخول والخروج وعمليات التأمين وحجز الأماكن.

6 – تنظيم رحلات سياحة المغامرات.

المادة 32– شروط الحصول على ترخيص مكاتب السفر والسياحة*

يشترط للحصول على ترخيص مكاتب السفر والسياحة وفروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية، تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة، المحددة في الدليل، بالإضافة إلى الآتي:

1 – نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.

2 – نسخة من عقد الإيجار أو سند ملكية لمقر ممارسة النشاط.

3 – ما يفيد سداد الرسم المقرر، ويكون غير قابل للاسترداد.

المادة 33– حظر الاستعانة بأي مرشد سياحي غير حاصل على ترخيص*

يحظر على مكاتب السفر والسياحة الاستعانة بأي مرشد سياحي غير حاصل على ترخيص إرشاد سياحي وفقا للفئة المحددة من الوزارة.

المادة 34– التأمين على السياح*

يجب على مكاتب السفر والسياحة التي تنظم الرحلات السياحية القيام بالتأمين على السياح بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الرحلة ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة.

المادة 35– الترخيص للشركات السياحية الأجنبية*

لا يجوز للشركات السياحية الأجنبية إنشاء فروع أو مكاتب لها في سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وتسري عليها ذات الأحكام المتعلقة بمكاتب السفر والسياحة في سلطنة عمان.

الفرع الثالث

ترخيص الإرشاد السياحي

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 36- الشروط لمنح ترخيص الإرشاد السياحي*

يشترط لمنح ترخيص الإرشاد السياحي، الآتي:

1- تقديم طلب على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المحددة في الدليل، وسداد الرسم المقرر.

2- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية وألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما ميلاديا، أو أجنبيا ولا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين عاما ميلاديا وحاصلا على ترخيص مزاولة العمل لدى مكتب سفر وسياحة.

3 – أن يكون كامل الأهلية، ولائقا صحيا، وخاليا من الأمراض المعدية.

4 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي جميع الأحوال، تقتصر مزاولة الإرشاد السياحي باللغة الإنجليزية على العمانيين فقط، ويبين الترخيص اللغة أو اللغات المرخص فيها لمزاولة الإرشاد السياحي.

المادة 37- تصنيف تراخيص المرشد السياحي*

تصنف تراخيص المرشد السياحي على النحو الآتي:

1- الفئة الأولى: مرشد سياحي عام يزاول الإرشاد السياحي في جميع محافظات سلطنة عمان.

2- الفئة الثانية: مرشد سياحي مكاني يزاول الإرشاد السياحي في محافظة أو معلم أو موقع سياحي معين.

3- الفئة الثالثة: مرشد سياحي متخصص يزاول الإرشاد السياحي في مجال تخصصي كالمجال المعماري أو الجيولوجي أو سياحة المغامرات.

المادة 38- طلب تغيير فئة الترخيص المنصوص عليها في المادة (37)*

يجوز للمرخص له طلب تغيير فئة الترخيص المنصوص عليها في المادة (37) من هذه اللائحة إلى فئة أخرى، ووفقا لذات إجراءات استصدار الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة

المادة 39- التزامات المرخص له في مزاولة الإرشاد السياحي*

يجب على المرخص له في مزاولة الإرشاد السياحي الالتزام بالآتي:

1 – مبادئ الشرف والأمانة، والآداب العامة.

2 – حمل وارتداء رخصة مزاولة الإرشاد السياحي بشكل ظاهر.

3 – التقيد بأنظمة الأمن والسلامة وتوفير وسائل الإسعاف الأولية.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

4 – ألا يزيد عدد السياح الذين يشرف عليهم على (30) ثلاثين سائحا في الموقع السياحي، وفي حال مرافقته لهم في وسيلة نقل فيجب ألا يزيد عدد السياح على سعة وسيلة النقل التي يرافقها.

5- الالتزام باللغة أو اللغات المعتمدة في الترخيص للتحدث في أثناء مزاولة الإرشاد السياحي، وبفئة الترخيص الممنوحة له.

6 – الإلمام بالمعلومات المتعلقة بالموقع السياحي.

المادة 40- المحظورات على المرخص له في مزاولة الإرشاد السياحي*

لا يجوز للمرخص له في مزاولة الإرشاد السياحي القيام بالآتي:

1 – مزاولة الإرشاد السياحي داخل المناطق العسكرية والأمنية أو في مناطق الحدود الدولية لسلطنة عمان، أو داخل الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة.

2 – التطرق إلى المواضيع السياسية أو الدينية.

3 – تنظيم أي رحلة سياحية إلا من خلال مكتب السفر والسياحة المرخص له بمزاولة الإرشاد السياحي من خلاله.

4 – ارتكاب أي فعل أو قول يضر بالسائح.

5 – طرح أي معلومات تخالف الحقائق أو تضر بمصالح سلطنة عمان.

الفرع الرابع

ترخيص تنظيم رحلات سياحة المغامرات أو تشغيل أنشطة سياحة المغامرات

المادة 41- شروط الحصول على ترخيص تنظيم رحلات سياحة المغامرات*

يشترط للحصول على ترخيص تنظيم رحلات سياحة المغامرات أو تشغيل أنشطة سياحة المغامرات، الآتي:

1- تقديم طلب على النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة البيانات والمستندات المحددة في الدليل، وسداد الرسم المقرر.

2- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية، ولا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما ميلاديا.

3 – أن يكون كامل الأهلية، لائقا صحيا، وخاليا من الأمراض المعدية.

4 – أن يكون حاصلا على شهادة تدقيق الأمن والسلامة الصادرة عن الجهة المختصة.

5 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 42- أنشطة سياحة المغامرات*

تحدد أنشطة سياحة المغامرات للشركات على النحو المبين في الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، وتصنف هذه الأنشطة وفقا للضوابط المبينة في الدليل.

المادة 43- التزامات المرخص له في تنظيم رحلات سياحة المغامرات*

يلتزم المرخص له في تنظيم رحلات سياحة المغامرات بالآتي:

1- تزويد السائح بمعلومات تفصيلية عن الرحلة، ومخاطرها المحتملة والتعليمات المعمول بها لدى الجهات المختصة، وتعليمات الأمن والسلامة، وإرشادات الإسعافات الأولية، وخرائط الرحلة المعتمدة.

2- التأمين على السياح بوثيقة تأمين صادرة في سلطنة عمان ضد جميع الأخطار التي تنجم عن مزاولة سياحة المغامرات.

3- عدم تنظيم رحلات سياحة المغامرات في المواقع المحظورة دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.

4- الالتزام بالقرارات والتعليمات والإرشادات الصادرة عن الوزارة والجهات المختصة في شأن تنظيم رحلات سياحة المغامرات.

5- أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الحالات الجوية.

6 – توفير مرشد متخصص أثناء الرحلة ومرخصا من الوزارة.

7 – توفير مستلزمات الرحلة ومعدات السلامة مطابقة للمواصفات القياسية ومتطلبات الرحلة، وبالقدر الذي يتناسب مع مدتها.

المادة 44- أنشطة سياحة المغامرات*

يلتزم المرخص له في تشغيل أنشطة سياحة المغامرات، بالآتي:

1 – الحصول على شهادة تدقيق الأمن والسلامة صادرة عن الجهة المختصة، لمزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، أو تشغيل أنشطة سياحة المغامرات.

2 – استيفاء أنظمة الأمن والسلامة ووضع خطة إدارة شاملة للسلامة في موقع التشغيل.

3 – وضع خطة لإدارة المخاطر.

4 – وضع إجراءات تشغيل قياسية.

5 – إبقاء السائحين مجتمعين مع وجود المرشد السياحي.

6 – توفير المعدات والملابس والأجهزة اللازمة في موقع التشغيل.

7 – الالتزام بإرشادات تشغيل أنشطة سياحة المغامرات المحددة في الدليل.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

8- إلغاء رحلات سياحة المغامرات في حالات الإنذار المبكر للأحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية وفقا للتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة.

الفرع الخامس

ترخيص فرق تقديم الفن الراقي في المنشآت السياحية والفندقية

المادة 45- الشروط لمنح ترخيص فرق تقديم الفن الراقي*

يشترط لمنح ترخيص فرق تقديم الفن الراقي أن يكون طالب الترخيص منشأة فندقية مصنفة من فئة ثلاث أو أربع أو خمس نجوم، أو مطعما مصنفا كمنشأة سياحية.

المادة 46- تناسب عدد أعضاء فرقة تقديم الفن الراقي مع نوع الفرقة ومساحة العرض*

يجب أن يتناسب عدد أعضاء فرقة تقديم الفن الراقي مع نوع الفرقة ومساحة العرض، على أن تقتصر منافذ العرض في الفنادق على مطاعم الفندق والبهو.

المادة 47- طلب استبدال فرقة تقديم الفن الراقي بفرقة أخرى*

يجوز للمرخص له تقديم طلب استبدال فرقة تقديم الفن الراقي بفرقة أخرى، شريطة استيفاء ذات الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 48- المناسبات الدينية التي يحظر على فرقة تقديم الفن الراقي أداء عروضها خلالها*

يحظر على فرقة تقديم الفن الراقي أداء عروضها خلال المناسبات الدينية الآتية:

1- عند الإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حتى نهاية الشهر.

2- من الساعة السادسة مساء اليوم الذي يسبق يوم المولد النبوي الشريف حتى الساعة الثامنة من مساء يوم المولد.

3- من الساعة السادسة مساء اليوم الذي يسبق يوم الإسراء والمعراج، حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الإسراء والمعراج.

4- من الساعة السادسة مساء اليوم الذي يسبق يوم عرفة، حتى الساعة الثامنة من مساء يوم عرفة.

5- من الساعة السادسة مساء اليوم الذي يسبق رأس السنة الهجرية، حتى الساعة الثامنة مساء يوم رأس السنة الهجرية.

المادة 49- الالتزام بمواعيد تقديم عروض فرقة تقديم الفن الراقي*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

يجب على المرخص له الالتزام بمواعيد تقديم عروض فرقة تقديم الفن الراقي على النحو المبين في الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.

المادة 50- المحظورات على المرخص له وأعضاء فرقة تقديم الفن الراقي*

يحظر على المرخص له وأعضاء فرقة تقديم الفن الراقي القيام بأي من الآتي:

1 – مخالفة الآداب العامة، وما يتنافى مع التقاليد العمانية.

2 – ارتداء الزي العماني من غير العمانيين.

3 – تقديم عرض يتضمن طابعا دينيا أو سياسيا أو ذا مدلولات بذيئة.

4 – إقلاق راحة النزلاء في الفندق أو مرتادي المطعم.

وفي جميع الأحوال، يعد المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل ما يقدم من عروض الفرقة.

الفرع السادس

ترخيص سياحة الأعمال

المادة 51- الشروط للحصول على ترخيص سياحة الأعمال*

يشترط للحصول على ترخيص سياحة الأعمال الآتي:

1- تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المحددة في الدليل.

2 – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

3- أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري ساري المفعول، على أن يتضمن نشاط السفر والسياحة، أو الأنشطة المرتبطة بتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض.

4 – توفير مقر ملائم ومجهز لمزاولة النشاط، مستوف كافة الاشتراطات والمتطلبات المعتمدة من الجهات المختصة.

5 – سداد الرسم المقرر.

المادة 52- التزامات المرخص له في سياحة الأعمال*

يجب على المرخص له في سياحة الأعمال، الالتزام بالآتي:

1 – موافاة الوزارة بالبرامج المنفذة في مجال سياحة الأعمال.

2 – تزويد الوزارة بجميع الإحصائيات المتعلقة بسياحة الأعمال التي نفذت أو سيتم تنفيذها.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 53- الحصول على دعم مالي لتنظيم الفعاليات*

يجوز للجهات الراغبة في الحصول على دعم مالي لتنظيم الفعاليات المتعلقة بسياحة الأعمال تقديم طلب كتابي إلى الوزارة، وفقا للضوابط المحددة في الدليل.

المادة 54- إنشاء قاعدة بيانات خاصة للمرخص لهم بسياحة الأعمال*

تنشأ في الوزارة قاعدة بيانات خاصة للمرخص لهم بسياحة الأعمال، على أن تتضمن الآتي:

1 – نسخة من السجلات التجارية سارية المفعول للمرخص لهم.

2 – تفاصيل الأنشطة والخدمات المشمولة لكل ترخيص.

3 – بيانات عدد الزوار أو المشاركين الذين تم استقطابهم من خلال الأنشطة التي نفذها كل مرخص له، والعائد الاقتصادي الناتج عن هذه الأنشطة.

الفصل الثالث

انتفاع واستغلال المناطق السياحية أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية

المادة 55- إشراف الوزارة على استغلال وتنظيم وتطوير المناطق والمواقع السياحية*

تتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم وتطوير المناطق والمواقع السياحية المعتمدة من خلال التحقق من الآتي:

1 – التقيد بالنطاقات والحدود المعتمدة لكل منطقة أو موقع سياحي.

2 – الالتزام بخطط الإدارة والتطوير المعتمدة.

3 – تنظيم الأنشطة والاستخدامات المسموح بها لكل منطقة أو موقع سياحي.

4- مراعاة حماية الموارد والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية، والحفاظ على القيمة السياحية والجمالية للمنطقة أو الموقع السياحي.

5- مراعاة الجوانب الاقتصادية والبيئية، ومبادئ التنمية السياحية المستدامة، والطاقة الاستيعابية لكل منطقة أو موقع سياحي.

6- وضع واعتماد المعايير التخطيطية والتصميمية والتشغيلية المنظمة للمشروعات المقامة داخل المناطق أو المواقع السياحية.

المادة 56- إصدار قرار تنظيمي لكل منطقة أو موقع سياحي*

يصدر الوزير لكل منطقة أو موقع سياحي معتمد قرارا تنظيميا خاصا بها، وذلك وفقا لطبيعة وخصوصية كل منطقة أو موقع سياحي.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 57- تنظيم طرح المناطق والمواقع والأراضي الحكومية السياحية للإنتفاع*

تتولى الوزارة تنظيم طرح المناطق والمواقع والأراضي الحكومية السياحية أو أي جزء منها للانتفاع أو الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة، وذلك وفقا لما تقتضيه طبيعة كل منطقة أو موقع أو أرض حكومية سياحية واحتياجاتها وأهداف تطويرها.

المادة 58- تقديم طلب انتفاع واستغلال المناطق السياحية*

يقدم طلب انتفاع واستغلال المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية على النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة المستندات والبيانات المحددة، بما فيها تقديم ما يثبت الملاءة المالية لطالب الانتفاع، وما يفيد سداد الرسم المقرر.

المادة 59- تسديد الرسم*

يلتزم كل من يرغب في الانتفاع أو الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة في المناطق والمواقع والأراضي الحكومية السياحية بسداد الرسم المقرر للحصول على الوثيقة الخاصة بذلك، على النحو المبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

المادة 60- عقد إنشاء حق الإنتفاع*

ينشأ حق الانتفاع بموجب عقد يبرم مع الوزارة مخصص لهذا الغرض، وبعد التسجيل لدى أمانة السجل العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويتضمن على الأخص ما يأتي:

1 – تحديد مساحة وموقع الأرض محل الانتفاع، ونوع استخدامها.

2 – مقابل الانتفاع، وآلية سداده.

3 – تحديد مدة الانتفاع وآلية تجديد مدته.

4 – وصف مشروع الانتفاع السياحي، ومكوناته، ومراحل تنفيذه، والبرنامج الزمني لتنفيذه.

5 – تحديد التزامات طرفي العقد.

6- بيان آلية إنهاء العقد، وفسخ العقد في حال الإخلال، والآثار الناتجة عن الإنهاء أو الفسخ.

7 – تحديد المفوضين بالتوقيع على العقد.

8 – تحديد الضمان المالي المقدم من المنتفع.

المادة 61- تغيير الشكل القانوني أو تغيير الشركاء أو البيانات*

يجب على المنتفع إخطار الوزارة كتابة قبل تغيير الشكل القانوني أو تغيير الشركاء أو حصصهم، إذا كان المنتفع شخصا اعتباريا، أو أي بيانات مغايرة للمستندات المرفقة بالطلب، وذلك دون الإخلال ببنود عقد حق الانتفاع.

المادة 62- التصرف في حق الانتفاع*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

لا يجوز للمنتفع التصرف في حق الانتفاع المقرر له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، ولا يكون للمتصرف إليه أي حقوق إلا في حدود حق المنتفع إلى حين انتهاء حق الانتفاع.

المادة 63- التنازل عن حق الإنتفاع*

لا يجوز للمنتفع التنازل عن حق الانتفاع الممنوح له لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه.

المادة 64- طلب التصرف أو التنازل عن حق الانتفاع*

يقدم المنتفع طلب التصرف أو التنازل عن حق الانتفاع وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

المادة 65- الحالات التي يجوز فيها للوزارة إنهاء حق الانتفاع*

يجوز للوزارة إنهاء حق الانتفاع في الحالات الآتية:

1- عدم التزام المنتفع بتنفيذ مشروع الانتفاع السياحي خلال المدة المحددة في عقد حق الانتفاع وفق البرنامج الزمني المعتمد من الوزارة، وذلك بعد إخطاره كتابة بذلك.

2 – توقف المنتفع عن تنفيذ المشروع دون مبرر تقبله الوزارة، وذلك لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بذلك.

3 – استخدام المنتفع لأرض المشروع أو مرافقه في غير الأغراض المخصصة لأجله.

4 – حصول المنتفع على حق الانتفاع بناء على غش، أو تزوير أو تدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة.

5 – قيام المنتفع ببيع أي أصل من أصول المشروع الثابتة أو المنقولة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

6 – إلغاء التراخيص المتعلقة بالمشروع من الجهات المختصة.

7 – إفلاس أو تصفية أو انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنتفع.

المادة 66- إستغلال المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية*

يجوز للوزارة الموافقة على استغلال، أو تأجير أو تشغيل أو إدارة المناطق السياحية أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية، بناء على عقود نموذجية معدة لهذا الغرض.

المادة 67- طرح فرص استثمارية بطريق الإعلان*

يجوز للوزارة طرح فرص استثمارية بطريق الإعلان لاستغلال أو تأجير أو تشغيل أو إدارة المناطق السياحية أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية، على أن تبين فيه شروط وضوابط الاستثمار.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 68- تقديم ضمان مصرفي*

يلتزم طالب الانتفاع أو الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة للمناطق والمواقع والأراضي الحكومية السياحية بتقديم ضمان مصرفي يعادل قيمة العقد.

المادة 69- القيام بأعمال التخطيط والتطوير*

لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال التخطيط والتطوير في المناطق السياحية أو المواقع السياحية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

الفصل الرابع

التفتيش والرقابة

المادة 70- صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين*

يكون لموظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة، التفتيش والرقابة ودخول المناطق والمواقع السياحية، والأراضي الحكومية السياحية، والمنشآت السياحية والفندقية والاطلاع على التراخيص الممنوحة لها، وسجلاتها ومستنداتها، ونظام العمل فيها.

المادة 71- تسهيل عمل موظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية*

يجب على المرخص لهم والعاملين لديهم تسهيل عمل موظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من القيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش، وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلب منهم.

الفصل الخامس

الجزاءات الإدارية

المادة 72- الجزاءات الإدارية التي تفرض على كل من يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة*

تفرض على كل من يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة الجزاءات الإدارية الواردة في الملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة.

المادة 73- خفض تصنيف المنشأة السياحية او الفندقية*

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

يخفض تصنيف المنشأة السياحية أو الفندقية، إذا ثبت للوزارة هبوط مستوى المنشأة، وذلك بعد إنذارها ومنحها مهلة لا تتجاوز (60) ستين يوما لمعالجة أسباب الهبوط، والوصول للمستوى المصنفة عليه.

المادة 74- الحالات التي يجوز فيها للوزارة وقف الترخيص*

يجوز للوزارة وقف الترخيص في الحالات الآتية:

1 – بناء على طلب المرخص له.

2 – إذا لم يقم المرخص له بتنفيذ الالتزامات والاشتراطات المفروضة عليه.

3 – مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 75- الأحوال التي يلغى فيها الترخيص*

يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:

1 – إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواجبة لمنح الترخيص بموجب أحكام هذه اللائحة.

2 – إذا لم يقم المرخص له بتوريد الرسوم السياحية لمدة (5) خمسة أشهر متتالية.

3 – إذا لم يقم المرخص له بسداد قيمة الغرامات المقررة عليه بموجب أحكام هذه اللائحة لمدة تزيد على (6) ستة أشهر.

4 – إذا تنازل المرخص له عن الترخيص أو قام بتغيير شكل المنشأة دون موافقة الوزارة.

5 – إذا باشر المرخص له أنشطة غير تلك المحددة، والواردة في الترخيص الصادر له.

6 – إذا قام المرخص له بفتح فروع في أي جهة في سلطنة عمان دون الحصول على موافقة الوزارة.

7 – إذا شغرت وظيفة المدير المسؤول عن المنشأة لأي سبب أكثر من (60) ستين يوما من تاريخ شغورها.

8 – إذا توقف العمل داخل المنشأة لمدة (6) ستة أشهر متصلة، ما لم يكن التوقف لأسباب خارجة عن إرادة المرخص له.

9 – إذا أزيلت المنشأة.

10 – إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو الاستغلال.

11 – إفلاس المرخص له.

12 – بناء على طلب المرخص له.

13 – إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء مدته.

14 – في حال إلغاء أحد التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة والمرتبطة بالترخيص.

ويصدر بإلغاء الترخيص قرار من الوزير أو من يفوضه.

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

المادة 76 – إخطار الوزارة وإثبات وقوع المخالفة*

يجوز لذوي الشأن في حالة وجود أي مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة، إخطار الوزارة بذلك بعد تقديم ما يثبت وقوع المخالفة، لدراستها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المخالف.

الملحق رقم (1)

أنواع التراخيص والموافقات والشهادات والوثائق ورسوم إصدارها ومددها

الخدمة	المدة	الرسم / بالريال العماني
أولا: الطلبات		
طلب الانتفاع بالمناطق أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية	–	(50) خمسون
طلب الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة للمناطق أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية	–	(150) مائة وخمسون
ثانيا: الموافقات		
إصدار الموافقة المبدئية على إقامة منشأة سياحية أو فندقية	(1) عام واحد	(80) ثمانون
إصدار الموافقة المبدئية على إقامة بيوت الضيافة والنزل الخضراء	(1) عام واحد	(40) أربعون
إصدار الموافقة على إقامة فعالية فى المنطقة أو الموقع أو الأرض الحكومية السياحية	–	(100) مائة
ثالثا: التراخيص		
1 – ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية والفندقية		
ترخيص فندق خمس نجوم	(3) ثلاثة أعوام	(1900) ألف وتسعمائة
ترخيص فندق أربع نجوم	(3) ثلاثة أعوام	(1900) ألف وتسعمائة
ترخيص فندق ثلاث نجوم	(3) ثلاثة أعوام	(1450) ألف وأربعمائة

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

		وخمسون
ترخيص فندق نجمتان	(3) ثلاثة أعوام	(450) أربعمائة وخمسون
ترخيص فندق نجمة واحدة	(3) ثلاثة أعوام	(450) أربعمائة وخمسون
ترخيص الشقق الفندقية الفاخرة	(3) ثلاثة أعوام	(1900) ألف وتسعمائة
ترخيص الشقق الفندقية الممتازة	(3) ثلاثة أعوام	(1450) ألف وأربعمائة وخمسون
ترخيص الشقق الفندقية العادية	(3) ثلاثة أعوام	(450) أربعمائة وخمسون
ترخيص المخيم السياحى الفاخر	(3) ثلاثة أعوام	(600) ستمائة
ترخيص المخيم السياحى العادي	(3) ثلاثة أعوام	(600) ستمائة
ترخيص الاستراحة	(3) ثلاثة أعوام	(150) مائة وخمسون
ترخيص النزل الخضراء	(1) عام واحد	(50) خمسون
ترخيص النزل التراثية	(1) عام واحد	(50) خمسون
ترخيص بيوت الضيافة	(1) عام واحد	(50) خمسون
ترخيص بيوت الضيافة فى المجمعات السياحية المتكاملة	(1) عام واحد	(50) خمسون
2 – ترخيص مكاتب السفر والسياحة		
إصدار أو تجديد ترخيص بإنشاء فروع ومكاتب للشركات السياحية الأجنبية	(2) عامان	(75) خمسة وسبعون
إصدار ترخيص أو تجديد لمكاتب السفر والسياحة	(2) عامان	(75) خمسة وسبعون
3 – ترخيص الإرشاد السياحى		
أ – للعمانيين		
ترخيص الفئة الأولى	(2) عامان	(20) عشرون
ترخيص الفئة الثانية	(2) عامان	(10) عشرة
ترخيص الفئة الثالثة	(2) عامان	(10) عشرة

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

ب – غير العمانيين		
ترخيص الفئة الأولى	(1) عام واحد	(50) خمسون
ترخيص الفئة الثانية	(1) عام واحد	(50) خمسون
ترخيص الفئة الثالثة	(1) عام واحد	(50) خمسون
4 – ترخيص سياحة المغامرات		
إصدار أو تجديد ترخيص تنظيم رحلات سياحة المغامرات	(2) عامان	(100) مائة
إصدار أو تجديد ترخيص تشغيل أنشطة سياحة المغامرات	(1) عام واحد	(100) مائة
5 – ترخيص فرقة تقديم الفن الراقي		
إصدار أو تجديد ترخيص فرقة تقديم الفن الراقي في المنشآت السياحية والفندقية	(1) عام واحد	(1000) ألف
استبدال عضو واحد من فرقة تقديم الفن الراقي	–	(50) خمسون
6 – ترخيص سياحة الأعمال		
إصدار أو تجديد ترخيص سياحة الأعمال	طوال مدة المؤتمر أو الندوة أو الفعالية	(100) مائة
رابعا: الشهادات والوثائق		
إصدار أو تجديد شهادة تصنيف المطاعم والمقاهى السياحية	(3) ثلاثة أعوام	(200) مائتان
طلب وثيقة الانتفاع أو الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة للمناطق أو المواقع أو الأراضى الحكومية السياحية	–	(50 – 500) خمسون إلى خمسمائة وفق القيمة التقديرية للمشروع
إصدار شهادة تصنيف المنشآت الفندقية أو إعادة تصنيفها	–	(100) مائة

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

الملحق رقم (2)

تصنيف المنشآت السياحية والفندقية

	5 نجوم	4 نجوم	3 نجوم	نجمتان	نجمة واحدة	فاخرة	ممتازة	عادية
الفنادق	✓	✓	✓	✓	✓			
الشقق الفندقية						✓	✓	✓
المخيمات						✓		✓
الاستراحات					✓			
النزل								✓

الملحق رقم (3)

أنشطة سياحة المغامرات

1	أنشطة المغامرة البرية باستعمال المحركات	نظيم رحلات القيادة على الطرق الوعرة	تنفيذ وتشغيل أنشطة المركبات الصالحة لجميع التضاريس فى الصحاري والجبال والأودية على الطرق غير المعبدة، وركوب المركبات على الطرق الجبلية
		تنظيم الرحلات والمركبات الصالحة لجميع التضاريس فى الصحاري والجبال والأودية على الطرق غير المعبدة، وركوب المركبات على الطرق الجبلية	مغامرات الحدائق والمرافق العامة (مثل الأفعوانيات، والعربات الصغيرة، والزلاجات، وحديقة الحبال)
		تنظيم رحلات الجولات الجماعية (بما فى ذلك ركوب الدراجات رباعية العجلات)	–
		تنظيم رحلات لركوب الدراجات الكهربائية ذات العجلتين	–
		تنظيم رحلات لركوب	–

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

		الـدراجات (ركـوب الـدراجات الجبلية أو ركوب الدراجات التى تستخدم على الطرق)	
2	أنشـطة المغـامرة البريـة دون استعمال المحركات	نظـيم رحـلات تسـلق الجبـال والمشـى علـى الأقـدام والنـزول باستخدام أفضل الأجهزة التقنية المتوفرة	تنفيـذ وتشـغيل أنشـطة باسـتخدام الحبـال العاليـة، أو حبـال الانـزلاق، أو السـلالم المثبتـة فـى المرتفعـات أو الجبال
		تنظـيم رحـلات العبـور باسـتخدام الجبـال العاليـة، أو جبـال الانـزلاق، أو السـلالم المبنية فى المرتفعات	
		نظيم رحلات لممارسة أنشطة مغـامرات الحـدائق والمرافـق العامـة (مثـل الأفعوانيـات، والعربـات الصـغيرة، وحديقـة الحبال، وحدائق المغامرات)	تنفيـذ وتشـغيل أنشـطة مغـامرات الحـدائق والمرافـق العامـة (مثـل الأفعوانيـات، والعربـات الصـغيرة، وحديقـة الحبال، وحدائق المغامرات)
		تنظيم رحلات سبر الكهوف، والنـزول داخـل الكهـف، والتنقل عبـر الأخاديـد، والـرحلات الطويلـة عبـر الأوديـة، وتسـلق السـطوح الطبيعيـة أو الاصـطناعية (يشمل ذلك تسلق المرتفعـات التـى تحتهـا ميـاه)، والتنقل علـى الضـفاف الجبليـة بـالقرب مـن البحـر والمسـارات الجبليـة ورحـلات الاكتشـاف أو التعليم لمجموعة من الأفراد	تنفيذ وتشغيل أنشطة سبر الكهـوف، والنـزول داخـل الكهف، والتنقل عبر الأخاديد، والـرحلات الطويلـة عبـر الأودية، وتسـلق السـطوح الطبيعيـة أو الاصـطناعية (يشمل ذلك تسلق المرتفعات التى تحتها مياه)، والتنقل على الضـفاف الجبليـة بـالقرب مـن البحـر أو الأوديـة والمسـارات الجبلية ورحلات الاكتشاف أو التعليم لمجموعة من الأفراد
			تنفيذ وتشغيل أنشطة ركـوب الجمـال والأحصـنة، ورياضـة الملاحـة البريـة والـرحلات الطويلة، والتزلج على الرمال، والتـزلج علـى المنحـدرات الجافة، والإبحـار فـى الرمـال، وركوب الكرات أو الألواح

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

الملحق رقم (4)

مواعيد إقامة عروض

فرقة تقديم الفن الراقي في المنشآت السياحية والفندقية

الأيام	الفترة	من الساعة	إلى الساعة
من السبت إلى الخميس والعطلات الرسمية	الظهيرة	12:00	3:00 ظهرا
	المسائية	6:00	1:00 صباحا
الجمعة	المسائية	6:00	1:00 صباحا

الملحق رقم (5)

المخالفات والجزاءات الإدارية

م	المخالفة	مقدار الغرامة بالريال العماني
1	الإخلال بحكم المادة (2) من القانون	غرامة مقدارها (1000) ألف، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
2	الإخلال بحكم المواد (6) أو (8) أو (9) أو (10) من القانون	غرامة مقدارها (1000) ألف، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
3	الإخلال بحكم المادة (11) من القانون	غرامة مقدارها (1000) ألف، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة مع إلغاء الترخيص، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
4	إخفاء التصنيف بهدف الترويج لمستوى تصنيف سياحى أو فندقى أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة	غرامة مقدارها (1000) ألف، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة، ووقف الترخيص لمدة لا

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

		تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
5	عدم التقيد بالتعاميم والتعليمات التى تصدرها الوزارة	غرامة لا تقل عن (1000) ألف، ولا تزيد على (2000) ألفين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
6	تعديل فى بيانات الترخيص دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة	غرامة لا تقل عن (1000) ألف، ولا تزيد على (2000) ألفين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
7	الإخلال بحكم المواد (16) أو (61) أو (62) من هذه اللائحة	غرامة لا تقل عن (1000) ألف، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
8	عدم التزام المنشأة الفندقية بالخرائط والاشتراطات المعتمدة أو إجراء تعديل على المنشأة دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة	غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تزيد على (2000) ألفين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
9	الإخلال بحكم البندين (2) و(3) من المادة (23) من هذه اللائحة	غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تزيد على (1000) ألف، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة، وفى حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (100) مائة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفين، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
10	عدم التزام المنشآت السياحية والفندقية بالربط الإلكترونى مع الوزارة وشرطة عمان السلطانية والجهات المختصة	غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تزيد على (1000) ألف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

11	ممارسة المطاعم والمقاهى السياحية للنشاط دون الحصول على شهادة التصنيف السياحى	غرامة مقدارها (500) خمسمائة
12	الإخلال بحكم المادة (28) من هذه اللائحة	غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تزيد على (4000) أربعة آلاف، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
13	الإخلال بحكم البند (1) من المادة (29) من هذه اللائحة	غرامة تأخير بواقع (10%) عشرة فى المائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضى شهرمن تاريخ استحقاق الرسم، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
14	الإخلال بحكم البند (2) من المادة (29) من هذه اللائحة	غرامة لا تقل عن (1000) ألف، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
15	الإخلال بحكم المادة (30) أو البندين (5) و(6) من المادة (23) من هذه اللائحة	غرامة لا تقل عن (2000) ألفين، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
16	الاستعانة بمرشد سياحى غير حاصل على ترخيص إرشاد سياحى أو عدم التأمين على السياح بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الرحلة	غرامة لا تقل عن (1000) ألف، ولا تزيد على (2000) ألفين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
17	الإخلال بحكم المادة (39) من هذه اللائحة	غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة، ولا تزيد على (1000) ألف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
18	الإخلال بحكم المادة (40) من هذه اللائحة	غرامة لا تقل عن (100) مائة، ولا تزيد على (1000) ألف، أو وقف الترخيص لمدة لا تزيد على

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©

		(4) أربعة أشهر أو الحرمان من مزاولة النشاط فى بعض المناطق أو إلغاء الترخيص، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
19	الإخلال بحكم المواد (43) أو (44) أو (46) من هذه اللائحة	غرامة لا تقل عن (2000) ألفين، ولا تزيد على (6000) ستة آلاف، وفى حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (100) مائة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (3000) ثلاثة آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
20	الإخلال بحكم المادة (48) من هذه اللائحة	غرامة لا تقل عن (1000) ألف، ولا تزيد على (2000) ألفين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
21	الإخلال بحكم المادة (52) من هذه اللائحة	غرامة مقدارها (2000) ألفين
22	التخطيط والتطوير فى المناطق السياحية أو المواقع السياحية، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة	غرامة لا تقل عن (1000) ألف، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة
23	مخالفة حكم المادة (71) من هذه اللائحة	غرامة مقدارها (1000) ألف، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

جميع الحقوق محفوظة لصادر ناشرون©